

1500741-33.2022.8.26.0571
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo
Comarca: Tatuí
Foro: Foro de Tatuí
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/06/2022
... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
2144286/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25219425 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
ATANABE MIRANDA
Artigo da Denúncia:
Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP
Data da Audiência:
30/06/2022
Réu Preso

Aos 30 de junho de 2022, às 14 horas, nesta 2ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tatuí
Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal
Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:
1500741-33.2022.8.26.0571
Classe - Assunto
Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
2144286/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25219425 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
ATANABE MIRANDA
Artigo da Denúncia:
Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP
Data da Audiência:
30/06/2022
Réu Preso

Aos 30 de junho de 2022, às 14 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu ATANABE MIRANDA, acompanhado do Defensor, Dr. William dos Santos, bem como as testemunhas arroladas João Batista de Almeida (GCM) e Sandro Martins Camargo (GM). Em razão da

pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ATANABE MIRANDA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 17h56, na rua Antônio Orlando Salmasi, nº.470, Vila Vicente Correa, nesta cidade e comarca de Tatuí, ATANABE MIRANDA, qualificado nestes autos, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e guardava drogas, consistentes em 05 porções de cocaína com peso bruto de 04 gramas e mais 07 porções também de cocaína, com peso bruto de 06 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, ATANABE estava traficando no local acima mencionado, sendo que trazia consigo e guardava porções de cocaína individualmente embaladas e prontas para serem entregues ao consumo de terceiros. No dia do ocorrido, guardas municipais patrulhavam pelo endereço acima mencionado quando, ao passarem por uma viela, avistaram o denunciado - conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico. Na ocasião, ao notar a presença da viatura, ele saiu andando rapidamente e, então, foi abordado. Em revista, verificou-se que ATANABE trazia consigo 05 porções de cocaína embaladas a vácuo, do tipo "Aricanduva". Ao ser questionado, ele confessou a traficância, alegando que estava vendendo para sustentar o próprio vício. Diante de tudo isso, os policiais fizeram uma busca na viela onde o investigado estava e lá lograram apreender mais 07 porções cocaína que também pertenciam a ele. Auto de prisão em flagrante às fls. 4, convertida em prisão preventiva às fls. 38/41. Auto de exibição e apreensão às fls. 8. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 9. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 94/7. Informação sobre o local dos fatos às fls. 21/3. Notificação às fls. 75. Defesa preliminar apresentada às fls. 80/1. Não foram arroladas testemunhas pela Defesa. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 29/06/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 105/6). Citação às fls. 114. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, mantenho o indeferimento do pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica (fls. 105), uma vez que não emerge, do interrogatório, indícios de que Atanabe seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, reiterado que não há qualquer documento médico nessa linha (e respeitadas as ponderações da combativa defesa em sede de alegações finais, laudo a ser produzido em exame dessa natureza é apenas uma das espécies de

documento médico referida pelo juízo e, fosse Atanabe dependente poderia dispor, por exemplo, de um atestado de seu médico de confiança, de comprovante de internação ou tratamento ambulatorial, por exemplo), isolada nas palavras do interrogado até mesmo a alegação sobre uso de drogas. Assim já decidi nesta Vara, com confirmação pela Superior Instância, conforme se infere, por exemplo, dos v. Acórdãos proferidos pelas 16ª e 8ª Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, dos quais extraio, respectivamente, das penas dos Desembargadores Guilherme de Souza Nucci e Alcides Malossi Junior as seguintes lições: "A preliminar ventilada pelo apelante é descabida, pois, ao contrário do que fez constar em suas razões, o indeferimento para a realização do exame toxicológico encontra-se fielmente fundamentado pelo magistrado a quo, que entendeu impertinente a instauração, por carecer de lastro suficiente à necessidade de se acolher o quanto requerido, exigindo-se dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. É preciso esclarecer não ter o julgador obrigatoriedade de deferir exames suscitados pelas partes, a menos que, a partir do pedido e dos próprios elementos constantes nos autos, comprove-se a real necessidade do acolhimento, exurgindo dúvidas razoáveis acerca do estado mental do acusado, o que não ocorreu in casu. Em suma, a decisão atacada se encontra devidamente escorada em sólidos fundamentos, sendo despicienda a realização do exame, diante da ausência de indícios que suscitem estar a capacidade de entendimento e de autodeterminação do réu comprometidos" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000276-40.2018.8.26.0571, d.J. 07/01/2019) e, "Ao revés do quanto argumentado, inexistente, nos autos, qualquer elemento que sustente a exceção trazida pela douta defesa. DANIEL tão somente referiu, na fase judicial, ser usuário de entorpecente (cocaína e maconha), o que sabidamente não é suficiente para concluir pela inimputabilidade. A específica situação sequer foi objeto de exame em incidente próprio, cuja instauração, cabe destacar, consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à sanidade mental do apelante (Neste sentido: "Habeas Corpus" nº 182.721/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 09/10/2012, v.u.; "Habeas Corpus" nº 84.322/PA, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/06/2010, v.u.; e "Habeas Corpus" nº 242.128/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18/06/2013, v.u., todos do C. Superior Tribunal de Justiça), o que não se verificou na espécie, pelo próprio comportamento esboçado durante a fase inquisitiva e em juízo, compatível com de agente plenamente imputável, reconhecendo a prática de conduta típica. Nessa ordem de ideias, o indeferimento do pedido de instauração do incidente (formulado quando da apresentação de alegações finais orais, cf. mídia), negado quando da sentença, devidamente motivado ("Inicialmente, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge do interrogatório do acusado qualquer indício de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, não aportou aos autos qualquer documento médico que indique dependência, alegação essa isolada em suas palavras." - fls. 132), não configurou cerceamento de defesa" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000627-47.2017.8.26.0571, d.J. 23/05/2019). Ainda, essa objeto de divulgação no Conjur, conforme noticiado no clipping do Tribunal de Justiça, de 21/04/2021, em lição assim vazada e amparada em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que interessa: "[...] Afasto a preliminar. Com efeito, a alegação de cerceamento de defesa, em virtude da não realização de exame de dependência toxicológica, é despida de fundamento, pois essa prova só teria sentido se o Juiz condutor do processo tivesse suspeitado de que VIEIRA, em razão do uso de drogas, tivesse alterada a capacidade de entender o caráter criminoso da sua conduta. Mas, como isso não ocorreu, inexistente nulidade para ser sanada: "Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando já há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos"

(STJ, HC nº 194.595/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgamento realizado em 4/AGO/2011).[...]" (v. voto condutor proferido nos autos da Apelação Criminal n.

1500905-66.2020.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, d.j. 05/02/21). Ainda preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 70, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Dito isso, no mérito, a ação penal procede. Com efeito, autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo dúvidas de que Atanabe o realizava no local e hora apontados na inicial. Vejamos, a partir dos depoimentos dos agentes públicos, os quais se complementam sem contradições. João Batista e Sandro, guardas municipais que vinham ouvindo perante moradores daquela região na qual o tráfico impera a notícia de que Atanabe era um dos agentes dessa ilicitude, patrulhavam por ali quando visualizaram o acusado e feita a abordagem com ele encontraram 5 porções de cocaína, dele ouvindo a admissão de que as vendia para comprar crack, para uso, ao passo que, estendidas as diligências para a viela da qual saíra o averiguado, nela apreenderam outras 7 porções da mesma droga, tudo embalado sob a forma de "pó de aricanduva" (designação dada por agentes de segurança do município para porções maiores que o corriqueiro, embaladas à vácuo e supostamente trazidas daquela região, na Capital). Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada pelo laudo de fls. 94/7 (5 porções de cocaína, com 3,83 gramas líquidos e 7 porções da mesma droga, com 5,41 gramas líquidos). Interrogado, doravante superando a lacônica evasiva de solo investigativo, fls. 13, Atanabe alegou que trazia consigo apenas 4 porções de cocaína, e para uso próprio. Não convence a versão do acusado, que nega parcialmente a materialidade aqui verificada e a autoria de um tráfico, haja vista que nada há nos autos a indicar que servidores da lei cujas reputações se presumem ilibadas tenham se mancomunado com vistas a prejudicar um inocente, desvirtuando desnecessariamente a dinâmica da diligência, para incluir uma porção de cocaína entre aquelas apreendidas junto do corpo de Atanabe e inventar a história sobre confissão informal de traficância, além das denúncias pretéritas que o associavam a esse nefasto proceder. Fato é que os servidores elucidaram com êxito um cenário de traficância, a despeito de casual a abordagem no dia aqui versado, mas motivada pelos relatos que indicavam o averiguado como traficante e com ele encontradas 5 porções de cocaína, além de 7 outras nas proximidades, numa viela da qual saíra antes de ser abordado, procedimento típico dessa espécie de ilicitude, tendente a minimizar os riscos de um flagrante, mas ali mesmo caracterizado, inclusive com confissão informal. Incidiu, portanto, o acusado em algumas das figuras típicas do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente sob os verbos trazer consigo e guardar cocaína para a venda, e para o que não se exige seja apanhado em ato de efetivo comércio ou detendo celular e numerário, embora, mas não necessariamente, isso comumente ocorra, conforme apontou a combativa defesa em sede de alegações finais. O fato de se tratar de usuário, do que não se tem demonstração nos autos, já se disse, não exclui, mas acaba por facilitar, isso sim, as atividades mercantis, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores. Comprovadas autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, diante da pouca expressividade do número e pesagem das porções apreendidas, embora da danosa cocaína, relevo igualmente a sentença condenatória pendente de trânsito em julgado pela prática de lesões corporais no âmbito doméstico (certidão às fls. 27), circunstância que poderia, em conjunto com os anteriores informes recebidos pelos guardas a respeito das ações de traficância por parte do sentenciado, indicar inadequação da personalidade e, nesse passo, estabeleço a pena no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Na segunda fase, incidem as agravantes do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelos Governos Federal e Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de

Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e da reincidência, essa tripla, no crimes de descumprimento de medida protetiva, roubo circunstanciado e furto qualificado (certidões às fls. 28, 25 e 26), razões pelas quais elevo em 1/2 a pena retro, atingindo 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez demonstrada na reincidência tripla a dedicação às atividades criminosas, quem sabe do próprio tráfico de drogas, conforme vinha sendo ouvido pelos guardas municipais e não foi infirmado pelo sentenciado que sequer comprovou estivesse desempenhando labor lícito. Assim, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de triplo reincidente que doravante recebe pena que supera sete anos de privação de liberdade, lembrando que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática quando os demais elementos desautorizam tal desvirtuamento. Incabível qualquer espécie de alternatividade. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR ATANABE MIRANDA, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 07 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado, por indivíduo triplo reincidente cuja dedicação às atividades criminosas, de tráfico de drogas, vinha sendo reportada aos agentes de segurança hoje ouvidos por moradores daquela região, conhecido ponto dessa espécie de comércio, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 76). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA